

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3707/2535

นาย เอี้ยง แซ่อู่
นาย ประเสริฐ ทุ่ง สี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

ในคดีก่อนที่จำเลยฟ้องขับไล่โจทก์นั้นศาลพิพากษาวินิจฉัยถึงที่สุดแล้วว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินของจำเลยส่วนที่อาคารโจทก์ปลูกกรุกลำโดยไม่ได้จดทะเบียน การเช่าจึงมีผลใช้บังคับได้เพียง 3 ปี และพ้นกำหนด 3 ปี แล้ว โจทก์จึงต้องออกจากที่ดินพิพาทแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยว่าโจทก์ได้ปลูกสร้างอาคารพิพาทโดยสุจริตและได้ครอบครองโดยสงบเปิดเผยตลอดมา ขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนการจำยอม ข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับตามฟ้องโจทก์มุ่งไปที่เรื่องการสร้างโรงเรือนลูกลำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต และได้การจำยอมโดยโจทก์เป็นเจ้าของโรงเรือนและมีสิทธิอยู่ในที่ดินพิพาทของจำเลย จึงเป็นคนละเหตุกับคดีก่อน ซึ่งเป็นเรื่องเช่าทรัพย์และกรณีนี้ มิใช่เรื่องที่เนื่องมาจากมูลฐานเดียวกันหรือติดต่อกันมาจากเรื่องเช่าทรัพย์ซึ่งโจทก์จะต้องยกขึ้นอ้างหรือต่อสู้เสียในคดีก่อน การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงมิใช่เป็นการรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1674 ร่วมกับนางลักขณา นำไฟศาล เมื่อประมาณต้น พ.ศ. 2497โจทก์ได้ปลูกอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 3 ห้อง ลงบนที่ดินกล่าวเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกับนางลักขณา ครั้น พ.ศ. 2513โจทก์ได้แบ่งที่ดินให้นางลักขณา จำนวน 73 เศษ 2 ส่วน 10 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 3052 พร้อมอาคารไม้ชั้นเดียวเลขที่ 253 และอาคารตึก 1 ชั้น ดาดฟ้าคอนกรีตจำนวน 1 ห้อง จากการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวเป็นเหตุให้อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 2 ใน 3 ห้อง ที่โจทก์ปลูกสร้างขึ้น รุกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 3052 ของนางลักขณาโจทก์ได้ยึดถือครอบครองโดยสงบและเปิดเผยตลอดมา ต่อมาประมาณเดือนมกราคม 2522 นางลักขณาได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3052 พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้นายฮ่วน ทุ่งสี ครั้นนายฮ่วน ถึงแก่กรรมที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นมรดกได้แก่จำเลยซึ่งเป็นบุตร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2532 จำเลยกับพวกได้ทำการรื้อถอนอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ห้อง ดังกล่าวของโจทก์ เฉพาะชั้นบนด้านที่ติดกับอาคารของจำเลยและทำการรื้อถอนฝาผนังบ้าน กระเบื้องหลังคา บานประตูและหน้าต่าง ทำให้โจทก์เสียหายทั้ง ๆ ที่การปลูกสร้างอาคารของโจทก์กระทำโดยสุจริต ขอศาลบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมที่ดินโฉนดเลขที่ 3052 เฉพาะส่วนที่อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ห้อง ของโจทก์รุกล้ำเข้าไป โดยให้ศาลกำหนดค่าที่ดินตามราคาท้องตลาดที่เห็นสมควรหากจำเลยไม่ไปดำเนินการจดทะเบียนการจำยอมให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยเคยเป็นโจทก์ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3052 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องอีกจึงเป็นฟ้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การและคำแถลงรับของคู่ความฟังเป็นยุติว่า เดิมโจทก์และนางลักษณะ นำไฟศาลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 1674 ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2513 ได้มีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมกันโดยแบ่งแยกออกเป็นสองโฉนดคือ โฉนดเลขที่ 1674 ซึ่งเป็นโฉนดเดิม และโฉนดเลขที่ 3052 ซึ่งเป็นที่ดินแบ่งแยกออกมาจากโฉนดเดิม ที่ดินตามโฉนดเดิมเลขที่ 1674 เป็นของโจทก์ส่วนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3052 เป็นของนางลักษณะ เมื่อแบ่งแยกกันแล้วปรากฏว่ามีอาคารสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ลำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 3052 ของนางลักษณะ ครั้น พ.ศ. 2522 นางลักษณะได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3052 พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่นายฮ่วน ทุ่งสีเมื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากนางลักษณะแล้วนายฮ่วนได้ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินของนายฮ่วน ซึ่งซื้อมาจากนางลักษณะ โจทก์ยอมรับว่าที่ดินพิพาทเป็นของนายฮ่วน โจทก์ตกลงเข้าที่ดินพิพาทจากนายฮ่วนเป็นเวลา 5 ปี แต่ไม่ได้จดทะเบียนการเช่า ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 217/2522 ของศาลชั้นต้นต่อมานายฮ่วนตายที่ดินพิพาทตกเป็นมรดกได้แก่จำเลย จำเลยได้ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาทโดยอ้างว่าสัญญาเช่าไม่ได้จดทะเบียนมีผลเพียง 3 ปี และพ้นกำหนด 3 ปี แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งรูกลำเข้าไปในที่ดินของจำเลย โจทก์มิได้อุทธรณ์ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในประเด็นดังกล่าว แต่อุทธรณ์ฎีกาคัดค้านในประเด็นที่ว่าสัญญาเช่าบังคับกันได้ 2 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งศาลฎีกาเห็นชอบด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าบังคับกันได้ 3 ปี รายละเอียดปรากฏตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 3359/2530 ได้ความดังกล่าวมา ศาลฎีกาเห็นว่า ในคดีที่จำเลยฟ้องขับไล่โจทก์ในคดีก่อนนั้นมีคำพิพากษาวินิจฉัยถึงที่สุดแล้วว่าโจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินของจำเลยส่วนที่อาคาร โจทก์ปลูกรูกลำโดยไม่ได้จดทะเบียนการเช่าจึงมีผลใช้บังคับได้เพียง 3 ปี และพ้นกำหนด 3 ปี แล้ว โจทก์จึงต้องออกจากที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยว่าโจทก์ได้ปลูกสร้าง

อาคารพิพาทโดยสุจริตและได้ครอบครองโดยสงบเปิดเผยตลอดมา ขอให้บังคับ
จำเลยจดทะเบียนการจำยอม ข้ออ้างซึ่งอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับตาม
ฟ้องโจทก์มุ่งไปที่เรื่องการสร้างโรงเรือนรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต และ
ได้การจำยอมโดยโจทก์เป็นเจ้าของโรงเรือนและมีสิทธิอยู่ในที่ดินพิพาทของจำเลย
จึงเป็นคนละเหตุกับคดีก่อนซึ่งเป็นเรื่องเช่าทรัพย์สินและกรณีนี้มิใช่เรื่องที่เนื่องมาจาก
มูลฐานเดียวกัน มาจากเรื่องเช่าทรัพย์สินซึ่งโจทก์จะต้องยกขึ้นอ้างหรือต่อสู้เสียในคดี
ก่อน การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงมิใช่เป็นการรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัย
โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ไม่เป็นฟ้องซ้ำ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าคดีนี้เป็น
ฟ้องซ้ำมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ในศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณา
พิพากษาคดีต่อไป

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตรวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>